

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타 소송.제4절 기관소송>

I. 기관소송의 의의[행소법 제3조 제4호]

- 기관소송이란 국가 또는 공공단체의 기관 상호 간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때, 이들 기관을 당사자로 하여 제기하는 소송을 말한다. 행정소송법 제3조 제4호에 규정되어 있다. 이는 행정기관들 사이의 권한 충돌을 해결함으로써 행정의 적법성을 확보하고 법치 행정의 원리를 구현하는 것을 목적으로 한다. 기관소송 역시 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있는 법정소송주의가 적용된다.

II. 기관소송의 인정필요성

- 기관소송은 행정조직 내부에 존재하는 권한 다툼을 법원의 사법적 심사를 통해 해결하여 행정의 효율성과 통일성을 확보하기 위해 필요하다. 행정기관 간의 권한 침해 행위가 발생했을 때, 이를 소송으로 해결하지 못하면 행정 집행의 혼란을 초래하고 궁극적으로 국민의 권익 침해로 이어질 수 있다. 따라서 법원의 객관적 판단을 통해 행정조직의 법적 안정성과 질서를 유지하는 것이 기관소송의 주된 필요성이다.

III. 권한쟁의심판과의 구별

- 기관소송은 기관 상호 간의 권한 다툼을 해결한다는 점에서 헌법재판소의 권한쟁의심판과 유사하나, 다음과 같은 점에서 구별된다.

1. 관할 법원 및 심판 기관

- 권한쟁의심판은 헌법재판소의 관할이며, 기관소송은 행정법원(법원)의 관할이다.

2. 다툼의 주체

- 권한쟁의심판은 국가 기관 상호 간, 국가 기관과 지방자치단체 상호 간, 지방자치단체 상호 간 등 헌법 기관이나 지방자치단체 등의 공권력 주체 간의 권한 다툼을 대상으로 한다. 반면, 기관소송은 국가 또는 공공단체 내부의 기관 상호 간의 권한 다툼을 대상으로 하며, 소송의 당사자가 된다.

3. 법적 근거

- 권한쟁의심판은 헌법과 헌법재판소법에 근거하는 반면, 기관소송은 행정소송법과 개별 법률(지방자치법 등)에 근거한다.

IV. 구체적 경우

- 기관소송은 법정소송주의에 따라 개별 법률에 명시된 경우에 한하여 제기할 수 있으며, 주로 지방자치단체와 관련하여 권한 다툼이 발생하는 경우가 많다.

1. 지방의회 재의결에 대한 지방자치단체장의 소송[지방자치법 제192조 제4항]

- 지방의회의 의결이 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 판단될 때, 지방자치단체장은 재의를 요구할 수 있다. 지방의회가 재의결을 하였으나 그 재의결이 법령에 위반된다고 판단되면, 지방자치단체장은 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다. 이는 지방자치단체장과 지방의회 간의 권한 다툼을 해결하는 대표적인 기관소송이다.

2. 지방의회 재의결에 대한 주무부장관 또는 시·도지사의 소송[지방자치법 제192조 제5항·제8항]

- 지방의회의 재의결이 법령에 위반된다고 판단될 때, 주무부장관이나 시·도지사는 지방자치단체장을 거쳐 대법원에 소송을 제기할 수 있다. 이 역시 지방의회와 감독 기관 간의 권한 다툼을 해결하는 기관소송의 한 형태이다.

3. 주무부장관이나 시·도지사의 기관위임사무 이행명령에 대한 지방자치단체장의 소송[지방자치법 제189조 제6항]

- 국가사무 또는 시·도사무의 기관위임사무에 관하여 주무부장관이나 시·도지사가 지방자치단체장에게 발하는 이행명령이 위법하다고 판단될 경우, 지방자치단체장은 이행명령을 받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다.

4. 교육·학예에 관한 시·도의회 재의결에 대한 교육감의 소송[지방교육자치에 관한 법률 제28조]

- 시·도의회 의결이 교육·학예에 관한 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 판단되어 교육감이 재의를 요구하였으나 의회가 재의결한 경우, 교육감은 그 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다.

V. 법적 규율

- 기관소송은 객관적 소송의 성질을 가지므로, 그 당사자자격 및 적용법규 등에 있어서 일반적인 항고소송이나 당사자소송과 다른 특별한 규율을 받는다.

1. 당사자자격

- 기관소송의 당사자자격은 행정소송법 제3조 제4호의 정의에 따라 법률에 의해 소송을 제기할 수 있는 기관에게만 인정된다. 즉, 소송을 통해 자기 기관의 권한을 주장하는 기관이 원고가 되고, 그 권한을 침해하거나 다투는 상대 기관이 피고가 된다.

2. 재판관할

- 기관소송은 그 성질상 국가적·공익적 중요성을 가지는 경우가 많으므로, 그 재판관할은 일반 행정법원이 아닌 대법원에 전속되는 경우가 많다.(지방자치법상의 소송 규정 참고) 이는 소송의 신속한 종결과 법적 안정성 확보를 위한 것이다.

3. 적용법규[행소법 제46조]

- 민중소송과 마찬가지로, 기관소송의 심리와 재판에 관하여는 해당 기관소송을 규정하고 있는 개별 법률의 특별한 규정이 없는 한, 행정소송법 제1장부터 제4장까지의 규정을 준용한다. 그러나 기관소송의 특성상 항고소송의 규정 중 제23조(집행정지)나 제26조(직권심리) 등은 준용되지 않는 것이 일반적이다. 이는 소송의 신속한 진행과 변론주의의 적용에 따른 것이다.

VI. 결론

- 기관소송은 국가 또는 공공단체 내부 기관 상호 간의 권한 다툼을 해결하는 객관적 소송으로서, 법정소송주의에 따라 개별 법률에 명시된 경우에만 제기할 수 있다. 주로 지방자치법상의 지방자치단체장과 의회 간, 또는 감독 기관 간의 소송이 주를 이루며, 그 관할은 대법원에 집중되는 경우가 많다. 심리와 재판에는 개별법이 우선 적용되고, 행정소송법의 규정이 보충적으로 준용된다.